P U T U S A N
Nomor 987/Pid.Sus/2024/PN Mdn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	**MHD.RAFIQ**
Tempat lahir	:	Medan
Umur/tanggal lahir	:	26 Tahun/ 28 September 1997
Tempat tinggal	:	Jl.Platina I Link.VII No.51 Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan
Jenis kelamin	:	Laki – Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada

Terdakwa Mhd.Rafiq ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat At Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahta Sembiring, S.H., dan Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Astri Chania, S.H., M.H., Indri Kamalia Ramadhan, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL BERSAMA YUDHISTIRA, yang berkantor di Jalan Harmonika No. 22 P. Bulan Kelurahan Titi Rante Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Juli 2024 Nomor 987/Pid.Sus/2024/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 987/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 987/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MHD . RAFIQ secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, MHD. RAFIQ dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakn barang bukti berupa ;
   - 1 (satu) buah plastick bening berisi shabu dengan berat bersih 4,86 gram
   - 1 (satu) buah handphone Oppo bewarna putih

   Dirampas untuk dimusnahkan
4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MHD.RAFIQ pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jl.Platina I Link.7 Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib saksi Johan Andry Lubis, saksi M.Syafii, saksi Anggra Fajar Pratama dan saksi Teguh Tri Setiawan yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa diisinyalir memperjualbelikan Narkotika jenis shabu di Jl.Platina I Link.7 Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan. berdasarkan informasi tersebut saksi Johan Andry Lubis, saksi M.Syafii, saksi Anggra Fajar Pratama dan saksi Teguh Tri Setiawan menuju ke Jl.Platina I Link.7 Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan dan setibanya di Jl.Platina I Link.7 Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan , saksi Johan Andry Lubis, saksi M.Syafii, saksi Anggra Fajar Pratama dan saksi Teguh Tri Setiawan melihat Terdakwa membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening berisi shabu dari genggaman tangannya keatas tanah. Selanjutnya saksi Johan Andry Lubis, saksi M.Syafii, saksi Anggra Fajar Pratama dan saksi Teguh Tri Setiawan mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna putih dari tangannya.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening berisi shabu dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna putih adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Putra pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 dengan tujuan dijual kembali dan dalam memperjualbelikan Narkotika jenis sahbu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dalam 1 gram Narkotika jenis shabu yang berhasil Terdakwa jual.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 081/POL-10009/2024 tanggal 08 Maret 2024 , 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,86 gram dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, yang ditanda tangani oleh Mala Kartikar,SE selaku Manajer cabang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.LAB : 1426/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,86 gram milik Terdakwa Mhd.Rafiq adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika bukan tanaman* yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MHD.RAFIQ pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jl.Platina I Link.7 Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medanatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I ”, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib saksi Johan Andry Lubis, saksi M.Syafii, saksi Anggra Fajar Pratama dan saksi Teguh Tri Setiawan yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa diisinyalir memperjualbelikan Narkotika jenis shabu di Jl.Platina I Link.7 Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan. berdasarkan informasi tersebut saksi Johan Andry Lubis, saksi M.Syafii, saksi Anggra Fajar Pratama dan saksi Teguh Tri Setiawan menuju ke Jl.Platina I Link.7 Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan dan setibanya di Jl.Platina I Link.7 Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan , saksi Johan Andry Lubis, saksi M.Syafii, saksi Anggra Fajar Pratama dan saksi Teguh Tri Setiawan melihat Terdakwa membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening berisi shabu dari genggaman tangannya keatas tanah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya saksi Johan Andry Lubis, saksi M.Syafii, saksi Anggra Fajar Pratama dan saksi Teguh Tri Setiawan mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna putih dari tangannya.

- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti berupa1 (satu) buah plastic bening berisi shabu dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna putih adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Putra pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 dengan tujuan dijual kembali dan dalam memperjualbelikan Narkotika jenis sahbu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dalam 1 gram Narkotika jenis shabu yang berhasil Terdakwa jual.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 081/POL-10009/2024 tanggal 08 Maret 2024 , 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,86 gram dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, yang ditanda tangani oleh Mala Kartikar,SE selaku Manajer cabang.
- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.LAB : 1426/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,86 gram milik Terdakwa Mhd.Rafiq adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Johan Andry Lubis, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama M. Safii, Anggra Fajar Pratama dan saksi Teguh Tri Setiawan yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat dipinggir jalan Jln. Platina 1 Lingk. 7 Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi shabu yang ia buang dari genggaman tangannya ke atas tanah, lalu 1 (satu) buah handphone OPPO bewarna putih yang disita dari genggaman tangannya;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama rekan lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa adalah penjual narkotika jenis shabu di Jln. Platina 1 Lingk 7 Kel. Titipapan Kec. Medan Deli KOta Medan, selanjutnya Saksi bersama rekan lainnya sepakat untuk melakukan penangkapan dan menuju ketempat yang dimaksud, lalu melihat Terdakwa berada di pinggir jalan yang mana ia membuang 1 (satu) buah plastik bening berisi shabu dari genggaman tangannya ke atas tanah, lalu Saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu membawa Terdakwa bersama barang bukti ke kantor polisi;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi M. Ali Akbar Purba, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama M. Safii, Anggra Fajar Pratama dan saksi Teguh Tri Setiawan yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat dipinggir jalan Jln. Platina 1 Lingk. 7 Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi shabu yang ia buang dari genggaman tangannya ke atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah, lalu 1 (satu) buah handphone OPPO bewarna putih yang disita dari genggaman tangannya;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama rekan lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa adalah penjual narkotika jenis shabu di Jln. Platina 1 Lingk 7 Kel. Titipapan Kec. Medan Deli KOta Medan, selanjutnya Saksi bersama rekan lainnya sepakat untuk melakukan penangkapan dan menuju ketempat yang dimaksud, lalu melihat Terdakwa berada di pinggir jalan yang mana ia membuang 1 (satu) buah plastik bening berisi shabu dari genggaman tangannya ke atas tanah, lalu Saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu membawa Terdakwa bersama barang bukti ke kantor polisi;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Pinggir jalan Jln. PLatina 1 Lingk. 7 Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, ketika Terdakwa berada dipinggir jalan Jln. Platina 1 Lingk. 7 Kel. Titipapan Kec. Medan deli, tiba-tiba datang beberapa orang dan melihat hal tersebut Terdakwa membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi narkotika shabu dari genggaman tangan Terdakwa ke atas tanah, kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengambil barang bukti tersebut, selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama PUTRA pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 pukul 09.00 Wib bertempat di jalan yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara PUTRA sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari PUTRA untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah plastick bening berisi shabu dengan berat bersih 4,86 gram
- 1 (satu) buah handphone Oppo bewarna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Pinggir jalan Jln. PLatina 1 Lingk. 7 Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama PUTRA pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 pukul 09.00 Wib bertempat di jalan yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening berisi shabu dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna putih adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Putra pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 dengan tujuan dijual kembali dan dalam memperjualbelikan Narkotika jenis sahbu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dalam 1 gram Narkotika jenis shabu yang berhasil Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana dalam Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang siapa mengacu kepada subjek hukum sipelaku yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti perbuatannya. Sehingga dari dasar itu nantinya ketika Ianya terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan hukuman sebagai konsekuwensi dari pertanggungjawaban pidana (responsibility delic) yang melekat dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Terdakwa Mhd.Rafiq yang dihadapkan penuntut umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Lagi pula selama proses persidangan ternyata tidak terdapat suatu bukti dan fakta yang menunjukan adanya kelainan jiwa atau terganggunya kejiwaan Terdakwa yang memungkinkan Ianya dibebaskan dari pertanggung jawaban atas akibat perbuatan yang dilakukannya. Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya;

Dengan demikian unsur barang siapa atau setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan penngawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, dan Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu unsur terdapat beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan, terhadap elemen unsur yang lain tidak harus dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Belawan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa diisinyalir memperjualbelikan Narkotika jenis shabu di Jl.Platina I Link.7 Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan. berdasarkan informasi tersebut Pihak Kepolisian menuju ke Jl.Platina I Link.7 Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan dan setibanya di Jl.Platina I Link.7 Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan, Pihak Kepolisian melihat Terdakwa membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening berisi shabu dari genggaman tangannya keatas tanah. Selanjutnya Pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna putih dari tangannya. Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening berisi shabu dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna putih adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Putra pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 dengan tujuan dijual kembali dan dalam memperjualbelikan Narkotika jenis sahbu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dalam 1 gram Narkotika jenis shabu yang berhasil Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 081/POL-10009/2024 tanggal 08 Maret 2024, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,86 gram dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, yang ditanda tangani oleh Mala Kartikar,SE selaku Manajer cabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.LAB : 1426/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,86 gram milik Terdakwa Mhd.Rafiq adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mendapat suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka tidak diperlukan lagi pembuktian dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastick bening berisi shabu dengan berat bersih 4,86 gram, adalah barang yang dilarang dan t erlarang untuk diperjual belikan, diedarkan dan dipergunakan berdasarkan kete ntuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan demiki an terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo bewarna putih adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd.Rafiq** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastick bening berisi shabu dengan berat bersih 4,86 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Oppo bewarna putih;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Medan, serta dihadiri oleh William Frederick Soaloon, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Erianto Siagian, S.H., M.H.	Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.
Evelyne Napitupulu, S.H., M.H	

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)